CONSTITUCIONALISMO

Surge a partir do momento em que os Estados Absolutistas começam a dar lugar aos Estados Liberais

Defesa dos Direitos Fundamentais de 1ª Dimensão

- **Vida**
- **Liberdade e**
- **Propriedade**
- **(Direitos Negativos)**

CONSTITUCIONALISMO

A doutrina menciona que a partir da derrocada dos regimes absolutistas na Europa e o consequente surgimento do Estado liberal, bem como a independência das colônias inglesas na América do Norte, ambos no final do século XVIII, é que o Constitucionalismo surgiu como referência nos Estados nacionais, tendo como ideia central a questão da limitação do poder do governante.

CONSTITUCIONALISMO

Mário Elesbão: “movimento de natureza política, jurídica e social, por meio do qual o ordenamento jurídico de um Estado tem como ponto nodal a sua lei maior, via de regra, concebida em um documento escrito e que dentre outros pontos essenciais, limita os poderes dos agentes do Estado. **A partir do momento em que os Estados Absolutistas começam a dar lugar aos Estados Liberais.**”

(Dissertação de Mestrado – Manobras Regimentais como Óbice ao Processo Legislativo(

CONSTITUCIONALISMO

Maria Cecília Paiva Cury: Movimento gerador das constituições no sentido moderno que prega a necessidade de um governo limitado, garantidor de direitos fundamentais e organizado de acordo com o princípio da separação dos poderes. (Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional)

CONSTITUCIONALISMO

Eventos Relevantes do Constitucionalismo

1) Revolução Gloriosa – *Bill of the Rights* – Reino Unido - 1628
2) Declaração da Independência dos EUA – 1776
3) Declaração Universal dos Direitos do Homem – França 1789

CONSTITUCIONALISMO

Constitucionalismo no Brasil

Neoconstitucionalismo

Constitucionalismo Abusivo

Outros temas

Direito Constitucional no Tempo

CONSTITUIÇÃO - CONCEITO MATERIAL

Gilmar Mendes e Paulo Gonet: "conjunto de normas que instituem e fixam as competências dos principais órgãos do Estado, estabelecendo como serão dirigidos e por quem, além de disciplinar as interações e controles recíprocos entre os órgãos".

(...) Compõem a Constituição também, sob esse ponto de vista, as normas que limitam a ação dos órgãos estatais, em benefício da preservação da esfera de autodeterminação dos indivíduos e grupos que se encontram sob a regência desse Estatuto Político. Essas normas garantem às pessoas uma posição fundamental ante o poder público (direitos fundamentais (Curso de Direito Constitucional – Saraiva)

Constituição – Conceito Material

Konrad Hesse relacionando a Constituição com direitos fundamentais: "é a Constituição que – além de instituir órgãos supremos e regular-lhes as competências, a par de traçar " o procedimento com que se hão de superar os conflitos que surjam dentro da comunidade" (*Apud*, Mendes e Gonet - (Curso de Direito Constitucional – Saraiva)

(...)a partir disso, dizem Mendes e Gonet: "(a Constituição) deverá estabelecer os princípios fundamentais do ordenamento jurídico, e não só da vida estatal em sentido estrito. Positiva princípios e critérios para estabelecer e aplicar normas do ordenamento. Ordena todas as esferas de vida essenciais à convivência. (Curso de Direito Constitucional – Saraiva)

Constituição – Conceito Material

José Afonso da Silva: "sistema de normas jurídicas escritas ou costumeiras, que regula a forma de Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição é o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado" (Direito Constitucional Positivo – Malheiros/Juspodivm)

Constituição – Conceito Material

Alexandre de Moraes: "lei fundamental de um Estado, que contem normas referentes à estruturação do Estado, à formação dos Poderes, públicos, à forma de governo e à aquisição do Poder de Governar, à distribuição de competências, direitos, garantias e deveres do Estado.".

(Direito Constitucional – Saraiva)

J.J.Gomes Canotilho: " ordenação sistemática e racional da comunidade política através de um documento escrito no qual se declaram as liberdades e os direitos e se fixam os limites do poder político.". (Direito Constitucional e Teoria da Constituição – Almedina)

Constituição – Conceito Formal

Gilmar Mendes e Paulo Gonet: “documento escrito e solene que positiva as normas jurídicas superiores da comunidade do Estado, elaboradas por um processo constituinte específico. São constitucionais, assim, as normas que aparecem no Texto Magno, que resultam das fontes do direito constitucional, independentemente do seu conteúdo. (Curso de Direito Constitucional – Saraiva)

André Ramos Tavares: “pelo enfoque formal, o Direito Constitucional será o conjunto de todas as normas, independentemente de seu conteúdo, reunidas em documento solene (procedimentalmente falando)” (Curso de Direito Constitucional – Saraiva)

DIREITO CONSTITUCIONAL

Gabriel Dezen: “ (...) **estudo sistemático das normas que integram uma Constituição**. (Teoria Constitucional - Vestcon)

Marcelo Novelino: “ **ramo interno do direito público (gênero próximo) que tem por objeto o estudo sistematizado das normas supremas, originárias e estruturantes do Estado (diferença específica)** (Curso de Direito Constitucional – Juspodivm)

José Afonso da Silva: “**trata-se do ramo do direito público que expõe interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do estado**” (*Apud*, Novelino - Curso de Direito Constitucional – Juspodivm)

Direito Constitucional em três disciplinas, por Manuel García-Pelayo

Direito Constitucional Positivo: "tem por objeto a interpretação, sistematização e crítica das normas constitucionais vigentes em um determinado Estado como e.g., o direito constitucional brasileiro". (*Apud*, Novelino - Curso de Direito Constitucional – Juspodivm)

Direito Constitucional Comparado: " tem por finalidade o estudo comparativo e crítico das normas constitucionais positivas vigentes ou não de diversos estados desenvolvido com o intuito de destacar singularidades e contrastes entre as diversas ordens jurídico constitucionais" (*Apud*, Novelino - Curso de Direito Constitucional – Juspodivm)

Direito Constitucional Geral: " compreende a sistematização e classificação de conceitos princípios e instituições de diversos ordenamentos jurídicos visando a identificação dos pontos comuns isto é das características essencialmente semelhantes de um determinado grupo de constituições, por meio desta disciplina, procura-se estabelecer uma teoria geral do direito constitucional " (*Apud*, Novelino - Curso de Direito Constitucional – Juspodivm)